

# 단체교섭

---

노사관계론 : 사례 및 이슈 중심

김현배 교수

# 단체교섭

2024. 11. 14

# 1. 교섭 요구\_영 제14조의2

- 유효기간 만료일 이전 3개월이 되는 날부터 요구 가능
- 노동조합의 명칭과 대표자 성명, 주된 사무소 소재지,  
교섭을 요구한 날 현재의 종사근로자인 조합원 수를 기재한 서면으로 요구

## 2. 교섭요구 사실 공고\_영 제14조의3

- 교섭요구를 받은 날부터 7일간 그 교섭을 요구한 노동조합의 명칭 등을 해당 사업 또는 사업장의 게시판에 공고하여 다른 노동조합과 근로자가 알 수 있도록 하여야 함
  - 사용자가 교섭요구 사실을 공고하지 않거나 다르게 공고하는 경우에는 노동위원회에 시정을 요청할 수 있고, 노동위원회는 요청을 받은 날부터 10일 이내에 결정을 하여야 함
  - 사용자와 교섭하려는 다른 노동조합은 위 공고일(7일) 내에 서면으로 교섭을 요구해야 함
- 
- 교섭요구 노동조합의 확정\_영 제14조의5 : 교섭을 요구한 노동조합의 명칭, 교섭을 요구한 날 현재의 종사근로자인 조합원 수 등을 5일간 공고 -> 공고 내용이 제출한 내용과 다르거나 공고되지 않은 경우에는 사용자에게 이의 신청 가능
  - 사용자는 그 내용이 타당하다고 인정되는 경우에는 이의 신청 내용대로 5일이 끝난 날부터 5일간 공고 & 이의 제기 노동조합에 통지
  - 사용자가 이의 신청 공고를 하지 않거나 다르게 공고한 경우에는 노동위원회에 시정을 요청할 수 있고, 노동위원회는 요청을 받은 날부터 10일 이내에 결정하여야 함

### 3. 자율적 교섭대표노조 결정\_영 제14조의6

- 교섭 요구 노동조합으로 확정(결정)된 노조가 자율적으로 교대노조를 정하는 경우,  
교섭요구 노동조합이 결정된 날부터 4일이 되는 날을 기한으로 그 교대노조의 대표자, 교섭위원 등을  
연명으로 서명 또는 날인하여 사용자에게 통지
- 사용자에게 교대노조 통지를 한 후에 교대노조 결정절차에 참여한 일부 노조가 그 이후의 절차에 참여하지 않더라도  
교대노조 지위는 유지

## 4. 교섭창구 단일화 절차\_제29조의2

- 교섭창구 단일화를 거친 교대노조 또는 사용자의 동의에 따른 단체교섭
- 자율적 교대노조 결정(법 제29조의2 제3항 및 영 제14조의6)
- 과반수 노조의 교대노조 확정(영 제14조의7): 자율적 교대노조 결정이 안된 경우, 단일화 절차에 참여한 모든 노동조합의 전체 종사근로자인 조합원 과반수로 조직된 노동조합은 자율적 교대노조 결정 기한이 끝난 날부터 5일 이내에 사용자에게 노동조합의 명칭, 대표자 및 과반수 노동조합이라는 사실을 사용자에게 통지해야 함
- 사용자는 과반수 노동조합임을 통지받은 날부터 5일간 그 내용을 공고해야 함\_이의 신청이 없으면 교대노조로 확정
- 이의를 제기하려는 노동조합은 위 5일 내에 노동위원회에 이의신청을 해야 하며, 노동위원회는 확인 결과 과반수 노동조합이 있다고 인정하는 경우에는 이의신청을 받은 날부터 10일 이내(10일 범위 내 연장 가능)에 그 과반수 노동조합을 교대노조로 결정하여 노조와 사용자에게 통지해야 함
- 과반수 노동조합이 없으면, 교섭창구 단일화 절차에 참여한 모든 노조는 공동으로 교섭대표단(공동교섭대표단)을 구성해 사용자와 교섭\_이는 교섭창구 단일화 절차에 참여한 노조의 전체 조합원 10/100 이상인 노조에 한함  
\_공동교섭대표단 구성에 합의하지 못하면 노동위원회에 공동교섭대표단 구성에 관해 결정 신청(10일 이내+10일 연장)



## 5. 교대노조 지위 유지기간\_영 제14조의10

- 교대노조로 결정된 후 사용자와 체결한 첫번째 단협이 효력이 발생한 날을 기준으로 2년이 되는 날까지 교대노조 지위 유지
- 위 기간이 만료하더라도 새로운 교대노조가 결정되지 못할 경우, 기존 교대노조는 새로운 교대노조가 결정될 때까지 기존 단협 이행과 관련해서는 교대노조 지위 유지
- 교대노조로 결정된 날부터 1년 동안 단체협약을 체결하지 못한 경우,  
어느 노동조합이든 사용자에게 교섭을 요구할 수 있으며, 다시 교섭창구 단일화 절차를 거침

## 6. 교섭단위 결정\_법 제29조의3, 영 제14조의11

- 교대노조를 결정하는 단위는 하나의 사업 또는 사업장
- 교섭단위 내에 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 관행 등을 고려하여 교섭단위를 분리하거나 분리된 교섭단위를 통합할 필요가 있다고 인정되는 경우, 노동위원회는 어느 한쪽의 신청 등으로 교섭단위 분리 또는 통합 결정
- 교섭단위 분리 등 결정 신청은 교섭요구 사실을 공고하기 전 또는 교대노조가 결정된 날 이후에만 가능
- 노동위원회는 신청을 받은 날부터 30일 이내에 결정



## 6. 교섭단위 결정\_법 제29조의3, 영 제14조의11

- 노동위원회는 다음 각 호의 사항을 고려하여 교섭단위의 분리 또는 분리된 교섭단위의 통합 여부를 결정해야 한다.
  1. 업무의 성질·내용, 작업환경, 책임비중, 임금체계·구성항목·지급방법, 근무시간, 휴일·휴가, 복리후생, 보수·복무규정 등을 고려한 **현격한 근로조건의 차이**
  2. 계약의 형태·방식, 직종, 채용방법, 정년, 인사교류 여부 등을 고려한 **고용형태**
  3. 노동조합의 가입 대상 및 조합원 자격, 노동조합에 가입된 근로자 범위, 기존의 단체교섭 등 노사 간 협의 여부 및 그 방식, 단체교섭 대상의 적용범위 등을 고려한 **교섭 관행**
  4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 **준하는 사항**으로서 노동위원회가 교섭단위의 분리 또는 통합 여부를 결정하기 위하여 필요하다고 인정하는 사항
- 노동위원회가 법 제2조제2호 후단에 따른 사용자에 대한 교섭에서 같은 후단의 적용을 받는 근로자에 관하여 교섭단위의 분리 또는 분리된 교섭단위의 통합 여부를 결정하는 경우,  
**노동조합 간 이해관계의 공통성 또는 유사성, 다른 노동조합에 의한 이익 대표의 적절성, 교섭단위 유지 시 노동조합 간 갈등 유발 가능성 및 노사관계 왜곡 가능성** 등을 위 각 호의 사항보다 **우선적으로 고려하여 결정**을 해야 한다.

## 7. 공정대표의무\_법 제29조의4, 영 제14조의 12

- 교대노조와 사용자는 교섭창구 단일화 절차에 참여한 노조 또는 그 조합원 간에 합리적 이유 없이 차별 금지
- 차별한 경우에는 그 행위가 있는 날부터 3개월 내에 노동위원회에 시정 요청 가능



# 최초 단체교섭

- ✓ 상견례
- ✓ 교섭 룰 세팅
- ✓ 기본협약 체결
- ✓ 단협 / 임협으로 분리 진행